

1516883-74.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa em relação ao roubo.

Caracterizado o concurso material de crimes entre os delitos de extorsão qualificada e roubo majorado (artigo 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas de ambos os delitos, atingindo-se pena de 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 42 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516883-74.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516883-74.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO DOS SANTOS SILVA

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

EDUARDO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157 § 2º incisos II e V, §2º- A, inciso I e artigo 158 §3º, por 02 (duas) vezes, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, porque teria, no dia 21 de julho de 2022, por volta de 21 horas, na Avenida Politécnica, altura do nº 4.000, Butantã, nesta cidade e Comarca, previamente ajustado e em identidade de desígnios, agindo em concurso com outros quatro indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas Cláudio Regis Ferreira Chaves e Fernando dos Santos Cruz, teria subtraído 01 (um) veículo I30, marca Hyundai, placas FEW 3D44 / São Paulo, 01 (um) telefone celular Iphone 6S, marca Apple, avaliado em R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), 01 (um) telefone celular K10, marca LG, avaliado em R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), e 01 (um) par de tênis Nike Infinity, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), tudo pertencente à vítima Cláudio Regis Ferreira Chaves, além de 01 (um) veículo HB20, marca Hyundai, placas DGO 9E01, 01 (um) telefone celular Iphone 11, marca Apple, avaliado em R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), cartões bancários, 01 (um) relógio de pulso Apple Watch, avaliado em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), 01 (um) cordão de

ouro, avaliado em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), 01 (um) notebook da marca Dell, avaliado em R\$ 8.000,00 (oito mil reais), e 01 (uma) CNH, tudo pertencente a vítima Fernando dos Santos Cruz.

Segundo consta na denúncia o denunciado, "agindo em concurso com outros 04 (quatro) agentes ainda não identificados, previamente ajustado, com unidades de designios entre si, com o intuito de obter indevida vantagem econômica em proveito comum, constrangeram as vítimas Cláudio Régis Ferreira Chaves e Fernando dos Santos Cruz, mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo, e com restrição de sua liberdade, a fornecerem dados e senhas para a realização de operações bancárias.", sendo certo que "após a prática destes delitos, em data, horário e locais incertos, mas entre 21 e 26 de julho de 2022, em São Paulo, o denunciado, agindo em concurso e previamente ajustado com outros agentes ainda não identificados, adulterou sinal identificador do veículo I30, marca Hyundai, placas originais FEW 3D44 / São Paulo, nele colocando as placas NRH 2F25. Assim, em 21 de julho de 2022, por volta das 21hs, na Avenida Politécnica, altura do nº 4000, Butantã, EDUARDO e seus comparsas trafegavam em 02 (duas) motos e no Honda Fit, de cor azul, quando visualizaram Cláudio Régis Ferreira Chaves dirigindo pela mesma via o veículo I30, marca Hyundai, placas FEW 3D44 / São Paulo, e resolveram assaltá-lo. Assim que Cláudio diminuiu a velocidade, o denunciado e seus comparsas emparelharam seus veículos com o carro da vítima e, exibindo suas espingardas, anunciaram o assalto e exigiram que o ofendido parasse. Cláudio obedeceu e parou, mas, mesmo assim foi agredido e ameaçado de morte, sendo vendado e colocado dentro do Honda Fit, onde seguiu com os assaltantes até uma casa desconhecida. EDUARDO e seus comparsas, então, mantiveram a vítima refém em um quarto desta residência, e se apossaram tanto do Hyundai I30, quanto de um telefone celular Iphone 6S, um telefone celular K10, marca LG, e um par de tênis Nike Infinity, tudo pertencente a esta vítima. Não contentes, o denunciado e e seus comparsas passaram agredir e a ameaçar Cláudio de morte, exigindo que ele desbloqueasse. seus telefones celulares e fornecesse as senhas bancárias, tendo a vítima obedecido."

Consta, ainda, que na mesma data e local já mencionados "Com esses dados, EDUARDO e seus comparsas realizaram operações bancárias em contas da vítima no Nubank e no C6 Bank, que totalizaram R\$ 3.000,00 (três mil reais). Nesse mesmo dia 21 de julho de 2022, na mesma altura do nº 4000, da Avenida Escola Politécnica, em São Paulo, pouco após o arrebatamento de Claudio, EDUARDO e mais 03 (três) comparsas não identificados voltaram a trafegar num Honda Fit, de cor azul, quando avistaram Fernando dos Santos Cruz conduzindo seu veículo HB20, marca Hyundai, placas DGO 9E01, e resolveram assaltá-lo. O denunciado e seus comparsas emparelharam seu veículo com o carro da vítima e, exibindo suas espingardas, anunciaram o assalto e exigiram que o ofendido parasse. Fernando obedeceu e parou, foi, então, vendado e colocado dentro do Honda Fit, onde seguiu com os assaltantes até uma casa desconhecida. EDUARDO e seus comparsas, então, mantiveram a vítima refém em um quarto desta residência, onde já estava vítima Cláudio, e se apossaram tanto do veículo HB20, quanto de um telefone celular Iphone 11, marca Apple, cartões bancários, um relógio de pulso Apple Watch, um cordão de ouro, um notebook da marca Dell, e a CNH, tudo pertencente a esta vítima. O denunciado e e seus comparsas, ainda, passaram agredir e a ameaçar Fernando de morte, exigindo que ele desbloqueasse seu telefone celular e fornecesse as senhas bancárias, tendo a vítima obedecido. Com esses dados, EDUARDO e seus comparsas realizaram operações bancárias em contas da vítima que totalizaram R\$ 10.000,00 (dez mil reais) - Banco Santander; R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) - Credicard; R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) - Mercado Pago; e R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) - Cartão Riachuelo. Depois de serem mantidos reféns por mais de 20 horas, Cláudio e Fernando foram colocados em um carro e levados até uma rua próxima à Rodovia Raposo Tavares, onde foram libertados. Após esses fatos, em local e horário desconhecidos, mas antes de 26 de julho de 2022, EDUARDO e outros agentes desconhecidos retiraram as placas originais FEW 3D44 / São Paulo do veículo I30, marca Hyundai, subtraído de Cláudio, e colocaram nele as placas NRH 2F25."

Outrossim, extrai-se da denúncia, que "na noite de 26 de julho de 2022, Policiais

Militares em patrulhamento pela Rodovia Raposo Tavares visualizaram EDUARDO conduzindo, por uma via paralela à rodovia, o Hyundai I30, ostentando placas NRH 2F25, em alta velocidade e ultrapassando sinais vermelhos, razão pela qual resolveram realizar abordagem. Os Policiais deram sinais sonoros e luminosos de parada, porém, o denunciado os ignorou e passou a fugir em alta velocidade, dando ensejo a breve perseguição, até que em dado local EDUARDO parou, desembarcou e correu para dentro de um estabelecimento comercial, onde acabou detido. Ao consultarem os dados do chassi do veículo, os Policiais constataram que se tratava, em verdade, do Hyundai I30 de placas originais FEW 3D44 / São Paulo, que constava como produto de roubo. Preso em flagrante, EDUARDO foi conduzido à Delegacia, onde tanto Cláudio quanto Fernando o reconheceram pessoalmente como um dos responsáveis pelo assalto e pela extorsão contra eles praticados."

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva/liberdade provisória (fls. 62/65).

A denúncia foi oferecida às fls. 78/84, tendo sido recebida às fls. 86/87, mantendo-se a prisão preventiva.

O réu foi citado (fls. 103) e apresentou resposta à acusação, por ocasião da audiência, tendo sido ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução, o Ministério Público requereu, a princípio, o aditamento da denúncia, a fim de corrigir mero erro material, fazendo constar a inclusão do artigo 311, do Código Penal na denúncia ofertada. Após a concordância da Defesa, o pleito foi acolhido.

Na sequência, tomaram-se as declarações da vítima Fernando dos Santos Cruz e os depoimentos das testemunhas Jailton Gomes da Silva e Jhonatan Hudson Bassanelli César de Oliveira. A vítima Cláudio Regis Ferreira Chaves não compareceu e, diante da insistência do Ministério Público, audiência foi redesignada.

Na nova audiência, a vítima faltante não compareceu e, teve sua oitiva dispensada pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais escritas, requerendo o órgão do Ministério Público (fls. 124/136) a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia vez que comprovada autoria e materialidade delitiva diante da prova oral e documental produzida nos autos. Quanto a dosimetria da pena, requereu aumento logo na primeira fase diante das circunstâncias judiciais negativas, salientou que se trata de réu reincidente, pugnando pela elevação da pena-base, reconhecimento do concurso material de crimes, assim como pela fixação de regime prisional fechado.

Já a Defesa (fls. 141/154), invocando os princípios constitucionais da garantia da ampla defesa e da presunção de inocência, pugnou pela absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, requereu, diante do não comparecimento da vítima CLÁUDIO para prestar depoimento judicial, absolvição, pelo menos, no tocante aos crimes relacionados a esta vítima. Contudo, em caso de condenação, pugnou pela absorção do crime de extorsão pelo crime de roubo; reconhecimento da ocorrência de crime único ou, quando muito da existência de concurso formal de delitos, afastando-se o concurso material pleiteado pela acusação; afastamento da majorante do emprego de arma de fogo ou, aplicação do artigo 68, do Código Penal e, por fim, fixação de regime prisional diverso do fechado para desconto da reprimenda.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia. Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 7/16), auto de prisão em flagrante (fls. 1), auto de exibição/apreensão (fls. 21), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está

envolvido nos fatos descritos na denúncia, a despeito de suas negativas durante interrogatório judicial.

Vejamos.

O réu, na fase policial, exerceu o direito constitucional de ficar calado (fls. 34).

Ouvindo em Juízo, Eduardo afirmou ser casado, ter três filhos, ter estudado até o 1º Ano do Ensino Médio, ser usuário de "maconha", trabalhar num lava-rápido. Nega os fatos narrados na denúncia. Disse que, nunca "pegou numa arma para atacar ninguém...". Disse que foi surpreendido na posse do veículo I30, marca Hyundai, porque antes dos fatos, havia pedido emprego para uma pessoa que conhece apenas pela alcunha de "Buzu", que é proprietário de uma loja de som automotivo e de instalação de "insufilm". Embora não tenha conseguido o emprego pretendido, no dia 26 de julho de 2.022 foi chamado por "Buzu" para fazer um "bico", onde receberia a quantia de R\$500,00 (quinhentos reais), desde que entregasse um carro para um cliente. Assim, "Buzu" saiu de motocicleta de sua loja e o réu conduziu o veículo Hyundai/I30, sem saber que se tratava de bem produto de roubo. O combinado era o réu seguir a motocicleta, porém, quando estavam na Rodovia Raposo Tavares, surgiu uma viatura policial e deu ordem de parada. O réu alega que não atendeu à solicitação porque não é habilitado e, era foragido da Polícia. O carro deveria ser entregue na Rua Valdemar Roberto, nº 680. Nada sabe acerca dos roubos que ocorreram no dia 21 de julho de 2.022.

A negativa apresentada pelo acusado, carente em si de verossimilhança, vem isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à sociedade a realidade da hipótese acusatória.

A vítima, Cláudio Regis Ferreira Chaves, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que "estava em sua residência quando recebeu uma ligação dos policiais militares lhe informando sobre a captura de um indivíduo que possivelmente estaria envolvido no crime de sequestro relâmpago ao qual foi vítima no último dia 21 deste mês. Já nesta distrital, em sala devidamente apropriada, apontou o acusado EDUARDO DOS SANTOS SILVA como sendo um dos indivíduos que lhe abordou enquanto estava trafegando com seu veículo Hyundai/I30, pela Avenida Politécnica, sentido centro-bairro, na altura do numeral 4000. Na ocasião, , diminuiu a velocidade, para adentrar em uma segunda rua, cujo nome não se recorda, quando foi abordado por cinco indivíduos, todos eles empunhando espingardas calibre 12. Eles ocupavam duas motocicletas e um veículo Honda/Fit de cor azul claro. Na ocasião, Eduardo, munido da espingarda, se aproximou de seu veículo pelo lado esquerdo, bateu no vidro, sem contudo danificá-lo e exigiu que desembarcasse. Sob grave ameaça e também mediante violência, ao desferir-lhe socos e chutes, os indivíduos o colocaram no interior do veículo Honda Fit, iniciando-se, então, a restrição de sua liberdade. Ato seguinte à captura, foi levado para um cativado, onde permaneceu por 24 horas sofrendo diversas ameaças proferidas por cerca de 05 meliantes que se revezavam em sua vigilância. No mais, ratifica suas declarações já prestadas nos autos do boletim de ocorrência n. DY3093-1/2022, lavrado no 89º DP - Jd Taboão, esclarecendo que, além do seu veículo, foram subtraídos o seu telefone celular marca Apple, modelo Iphone 6, avaliado em R\$ 1.200,00, seu telefone celular marca LG, modelo K10, avaliado em R\$ 850,00 e um par de tênis marca Nike Infinty, avaliado em R\$ 800,00. Por fim, informou que após a sua soltura, verificou operações de débito e crédito em suas contas dos Bancos C6 e Nubank, totalizando um prejuízo de R\$ 3.000,00. Ainda não teve a oportunidade de verificar suas contas do Banco Santander e Banco Caixa Econômica Federal." (fls. 5)

Some-se que a vítima reconheceu o acusado de forma segura em regular, em sede policial (fls. 19).

Em juízo, apesar de intimada, por mais de uma vez, a vítima Cláudio não compareceu para prestar depoimento e, teve sua oitiva dispensada pelas partes.

A vítima, Fernando dos Santos Cruz, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que "na data de hoje estava em sua residência quando recebeu uma ligação dos policiais militares lhe informando sobre a captura de um indivíduo que possivelmente estaria envolvido no crime de sequestro relâmpago ao qual foi vítima no último dia 21 deste mês. Já nesta distrital, em sala devidamente

apropriada, apontou o acusado EDUARDO DOS SANTOS SILVA como sendo um dos indivíduos que lhe abordou enquanto estava trafegando na Avenida Escola Politécnica conduzindo o seu veículo HB20, de placas DG09E01. Na ocasião, Eduardo estava ocupando o banco do passageiro dianteiro de um automóvel Honda Fit de cor azul, que contava com 4 integrantes e, sob grave ameaça, portando uma arma de fogo calibre 12, determinou que ingressasse naquele veículo, iniciando-se, então, a restrição de sua liberdade. Ato seguinte à captura, foi levado para um cativeteiro, onde permaneceu por 21 horas sofrendo diversas ameaças proferidas por cerca de 05 meliantes que se revezavam na vigilância das vítimas, tendo, inclusive, levado uma coronhada em sua cabeça. No mais, reafirmou as suas declarações já prestadas nos autos do boletim de ocorrência n. DY3093-1/2022, esclarecendo que além do seu veículo, foram subtraídos o seu telefone celular, um iphone 11 avaliado em aproximadamente R\$ 5.600,00, cartões diversos, um relógio de pulso apple watch serie 3, avaliado em aproximadamente R\$5.000,00, um cordão de ouro, também avaliado em R\$ 5.000,00, um notebook da marca Dell, avaliado em aproximadamente R\$ 8.000,00 e sua carteira nacional de habilitação. Por fim, informou que após a sua soltura, verificou operações de débito e crédito, totalizando R\$ 10.000,00 no Banco Santander, R\$ 5.100,00 no Credicard, R\$ 1.700,00 no Mercado Pago, R\$ 3.500,00 no Cartão Riachuelo." (fls. 6)

Em juízo, Fernando salientou que retornava do Shopping Raposo, em decorrência de uma visita de trabalho e, quando parou junto a um semáforo localizado na Avenida Escola Politécnica surgiu um veículo Honda Fit, ocupado por quatro homens e interceptou sua trajetória regular. Saíram daquele veículo dois homens, sendo um deles o acusado Eduardo, portando armas de fogo e exigiram que a vítima também saísse de seu veículo, ingressasse no banco traseiro do Honda Fit. Salientou a vítima que o acusado portava uma arma Calibre 12 e encostou a mesma no vidro de seu veículo, ameaçando-o. De lá, a vítima foi levada para um cativeteiro, onde já se encontrava a vítima Cláudio há mais de quatro horas e, a partir daí, ficaram juntos, sendo soltos após mais de vinte e uma horas. Neste período, os assaltantes obrigaram as vítimas a desbloquearem seus celulares. Em relação a Fernando, os assaltantes fizeram empréstimos, transações com cartões de débito até esgotar o valor que estava na conta. Afirma que teve um prejuízo de aproximadamente R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e até o momento os valores não foram ressarcidos. Não sofreu tortura física, mas somente psicológica, ressaltando que os assaltantes pegavam uma pá e, ameaçavam matá-los e enterrá-los. Soube que, no dia de sua prisão, Eduardo estava circulando com o veículo Hyundai, I30 da vítima Cláudio, mas com as placas trocadas.

Some-se que a vítima reconheceu o acusado de forma segura em regular, tanto em sede policial (fls. 20), bem como durante a audiência de instrução e julgamento (réu nº "2" na cena do reconhecimento).

A testemunha Jailton Gomes da Silva, em fase policial (fls. 4), relatou que, na data dos fatos, "é Policial Militar e nesta data, juntamente com superior Subtenente PM Gomes, realizavam patrulhamento preventivo pela rodovia Raposo Tavares, altura do km 17,5, quando avistaram um veículo Hyndai I30, em alta velocidade, saindo de uma travessa da rodovia. O veículo, que na ocasião ostentava as placas NRH2F25, seguia sentido São Paulo e, após acessar a avenida Politécnica, inclusive ultrapassando semáforos vermelhos, acessou a rua Valdemar Roberto, com direção à Comunidade do Sapé. Por mais dois minutos acompanharam o veículo, inclusive determinando, através de sinais sonoro e visual, que seu condutor estacionasse, porém não foram atendidos. Em nenhum instante o perderam de vista. Em dado momento, em uma viela da Valdemar Roberto, o condutor parou, desembarcou do veículo e pôs-se a correr para o interior da comunidade, adentrando em um estabelecimento comercial, onde foi detido pelo depoente e seu parceiro. O indivíduo, identificado como EDUARDO DOS SANTOS, ofereceu resistência, esquivou-se, com o intuito de empreender fuga e, por isso, foi necessário o emprego de força moderada para contê-lo, algemá-lo e, assim, conduzi-lo a esta unidade policial. Sobre o veículo, durante vistoria, constataram que os dados da placa que ele exibia (NRH2F25) não coincidiam com a numeração do chassi e, através de pesquisa via Copom, constataram como placas originais do veículo FEW3D44, produto de roubo ocorrido em 21/07/2022, fato registrado no Boletim de Ocorrência n.º DY3093-1/22,

lavrado pelo 89º Distrito Policial. Além disso, também via Copom, foram informados de que Eduardo encontrava-se “procurado pela Justiça”, por ter se evadido do CPP de Franco da Rocha em 05/01/2021.”

A testemunha Jonathan Hudson Bassanelli César de Oliveira, em fase policial apresentou idêntico relato ao de seu colega de farda.

Os dois policiais ouvidos durante audiência, confirmaram que estavam realizando patrulhamento regular na altura da Rodovia Raposo Tavares quando avistaram um veículo Hyundai, modelo I30, em alta velocidade. Diante disso, resolveram abordar o condutor e, apesar de empregados sinais sonoros e luminosos, o mesmo não parou o conduzido. Em dado momento, o condutor acabou abandonando o veículo em via pública, tentando se evadir do local, mas foi preso pelos milicianos. A princípio, pelas placas do veículo, não havia nenhuma notícia de ilícito pelos sistemas da Polícia Militar. Contudo, analisando os demais sinais de identificação do veículo, constataram que as placas estavam trocadas e, pelo número do chassi verificaram que havia denúncia de roubo contra o veículo que o réu conduzia. Salientaram que as vítimas compareceram ao Distrito Policial e, reconheceram Eduardo como um dos assaltantes que as levou para um cativado, onde permaneceram por aproximadamente 24 horas e, inclusive, era ele que portava uma arma Calibre 12, ameaçando as vítimas.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convido notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para a vítima Fernando ou as testemunhas alterarem a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

Portanto, diante destes elementos probantes, aliado aos outros elementos colhidos durante a instrução criminal, não pairam dúvidas acerca do envolvimento do acusado tanto no delito de roubo, quanto no crime de extorsão.

É fato que a vítima Cláudio não compareceu em Juízo, apesar de regularmente intimado e, por mais de uma vez. Contudo, é de se ponderar que, esta vítima permaneceu no cativado, junto com a vítima Fernando. Ademais, Fernando reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, em todas as oportunidades que foi ouvido nos autos, descreveu, de forma pormenorizada, como se deu ação criminosa, inclusive no período em que ficou no cativado, na companhia de Cláudio, mencionando que ambos tiveram tratamento idêntico. E, além disso, o réu foi preso pela Polícia Militar, conduzindo o veículo I30, de propriedade de Cláudio, sem apresentar justificativa hábil para isentá-lo de responsabilidade criminal acerca deste fato.

Frise-se também que, os fatos ocorreram em 21 de julho de 2.022 e, o veículo Hyundai/I30, de propriedade de Cláudio, foi localizado em poder do réu, logo após os fatos, ou seja, no dia 26 de julho de 2.022 e, ainda, com as placas trocadas. Assim, é evidente que, as placas foram substituídas pelo próprio acusado, a fim de que, após o roubo do veículo pudesse circular com os mesmos pelas ruas da cidade sem despertar suspeitas, bem como, dificultando sua prisão pela Polícia Militar. Assim, de rigor, a condenação pelos fatos descritos na denúncia e no posterior aditamento, a despeito das negativas apresentadas pelo réu durante seu interrogatório judicial.

De plano, observo que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que há concurso material entre os crimes de roubo e extorsão quando o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente (Jurisprudência em Teses, edição 51). No caso concreto, após a subtração dos

veículos das vítimas, constrangeram-nas a fornecerem suas senhas de acesso ao aplicativo bancário, a fim de subtraírem valores constantes em suas contas bancárias, além de terem subtraído seus aparelhos celulares, bem como os bens descritos na denúncia (veículo, tênis, relógio de pulso, cordão de ouro, notebook, documentos e cartões bancários). Os montantes, consistentes em operações bancárias nas contas das vítimas, foram levadas a efeito, após a consumação do crime de roubo.

Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há falar na existência de crime único, entre os delitos de roubo e extorsão, nem mesmo em concurso formal de crimes, mantendo-se incólume o concurso material. Ainda mais, no caso em tela, onde o assalto começou na Avenida Politécnica, altura do nº 4.000, tendo sido as vítimas inseridas para o interior de seus veículos e levadas ao cativeteiro, onde permaneceram sendo constantemente ameaçadas. Foram soltas mais de vinte e quatro horas depois, já na região da Rodovia Raposo Tavares.

Nesse sentido: "Crimes de roubo e de extorsão. Ilícitos penais que não constituem 'crimes da mesma espécie'. Consequente impossibilidade de reconhecimento, quanto a eles, do nexos de continuidade delitiva. Legitimidade da aplicação da regra pertinente ao concurso material" (STF HC 71.174, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11.10.1994, Primeira Turma. No mesmo sentido: RHC 112.676, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21.08.2012).

O roubo dos veículos e dos celulares foi cometido antes de consumado e exaurido o crime de extorsão qualificada. O réu e seus comparsas já estavam na posse dos bens das vítimas, mas, mesmo assim, praticaram conduta autônoma, constrangendo-a a informar suas senhas mediante ameaça.

O caso é, portanto, de concurso material de crimes.

Nesse caminho, o STF: "Apesar da eventual dificuldade, em casos práticos, da distinção entre roubo e extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de crime único. Não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão e vice-versa" (RHC 112.676-MG, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 21.08.2012).

Em relação ao crime de roubo, de se reconhecer as majorantes relativas à restrição da liberdade da vítima e ao concurso de pessoas, previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V do Código Penal.

A narrativa dos ofendidos é clara, tendo a vítima Cláudio narrado que "Sob grave ameaça e também mediante violência, ao desferir-lhe socos e chutes, os indivíduos o colocaram no interior do veículo Honda Fit, iniciando-se, então, a restrição de sua liberdade." (fls. 5). Por outro lado, a vítima Fernando, asseverou que "foi levado para um cativeteiro, onde permaneceu por 21 horas sofrendo diversas ameaças proferidas por cerca de 05 meliantes que se revezavam na vigilância das vítimas, tendo, inclusive, levado uma coronhada em sua cabeça."

Registro, ainda, que, em se tratando de hipótese de concurso de agentes, o Código Penal adotou a teoria unitária, ou monista, segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um único resultado, há somente um delito. Assim, todos que participam da empreitada criminosa cometem idêntico delito, incidindo nas penas a ele cominadas, independentemente da conduta perpetrada individualmente.

Caracterizada, portanto, a restrição de liberdade das vítimas pelos agentes, que as mantiveram em seu poder por período juridicamente relevante (no trajeto entre o local em que foram abordadas e ao cativeteiro para assegurar o roubo dos celulares e demais bens já descritos), incide a majorante do inciso V, do § 2º do artigo 157 do Código Penal (nesse sentido: STJ, 5ª turma, REsp 742388/RS, Min. Gilson Dipp, j. 04.08.2005). Aliás, as vítimas foram mantidas reféns por mais de 20 (vinte) horas. Quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do CP), verifica-se que restou configurada. As vítimas foram clara ao dizer que o acusado e seus comparsas estavam armados e apontaram o armamento contra elas (inclusive o réu portava uma arma calibre 12), ameaçando-as durante toda a empreitada criminosa.

Despicienda, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a realização da perícia na arma de fogo, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros

meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Neste sentido: STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018; STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/10/2018.

No caso em comento, é de se observar que além das causas de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, incisos II e V, incide também a relativa ao emprego de arma de fogo, com previsão no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em que pesem entendimentos contrários, é o caso de aplicação sucessiva das causas de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, visto que, no caso concreto, todas as causas de aumento foram determinantes para o êxito da empreitada criminosa. Aliás, no caso em tela, durante abordagem das vítimas, utilizou-se armamento pesado (arma calibre 12), além da superioridade numérica dos agentes envolvidos.

Em caso semelhante:

Cálculo da pena - Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes - Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A, do art. 157, do CP - Cabimento - Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva - Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados - Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente. Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A. Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade - e não um dever - ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas. Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa gerar solução injusta ou iníqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo. No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP). Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo. Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º. A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2º, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2º, inc. V), e versar subtração de valores (§2º, inc. III), de substâncias explosivas (§2º, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2º, inc. IV). A simples leitura do art. 157, § 2º, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si. Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a

teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica, justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2º, do art. 157, do CP, pela Lei nº 13.964, de 2019: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2º, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de ½. Pena - Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça - Roubo circunstanciado - Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena - Entendimento Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação. Pena - Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP - Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

(TJSP; Apelação Criminal 1502971-49.2018.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2021; Data de Registro: 07/08/2021)

Por fim, é certo que a consumação foi atingida, visto que foram efetuadas operações bancárias nas contas bancárias das vítimas em quantias elevadas e, que nunca mais foram recuperadas.

Isto porque houve a inversão da posse dos bens da vítima, conforme expressamente consta na denúncia, devendo-se aplicar, na espécie, o entendimento dos Tribunais Superiores, traduzida na Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Quanto ao crime de extorsão, verifica-se que o réu está envolvido, haja vista que, abordou as vítimas e com a ajuda de seus comparsas movimentava as contas bancárias delas. Aliás, frise-se que houve restrição da liberdade das vítimas e essa condição foi necessária para a obtenção da vantagem econômica.

Como é cediço, não é possível realizar grandes transferências de valores em curto espaço de tempo, sendo que o acusado e seus comparsas mantiveram as vítimas em seu poder por mais de 20 horas, a fim de que o intento criminoso deles fosse satisfeito.

Destaque-se que a causa de aumento do §1º, relativa tanto ao concurso de pessoas como emprego de arma deve ser considerada, ainda que se reconheça a forma qualificada.

Neste sentido:

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E

DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71,

PARÁGRAFO ÚNICO, CP. POSSIBILIDADE.

1. O § 3º do art. 158 do CP, introduzido pela Lei n. 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se

as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente.

2. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito.

3. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena.

4. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa.

5. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n.

1.193.194/MG -, mutatis mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno.

6. No presente caso, ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP.

7. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz - considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias - aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.

8. No presente caso, apesar das circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis em relação aos recorridos, foram praticados mais de 10 crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas (art. 158, § 3º, do CP), contra pessoas diferentes, com violência ou grave ameaça, o que justifica a aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP).

9. Recurso especial provido."

(REsp 1353693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

Repise-se que não há que se falar em "bis in idem", quanto à incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso V e o delito tipificado no artigo 158, §3º, ambos do Código Penal, pois tratam-se, de dois delitos autônomos, com unidades de desígnios independentes.

O crime de extorsão trata-se de crime formal que se consuma com o constrangimento impellido contra as vítimas. A entrega do dinheiro é mero exaurimento de conduta. Consumado, portanto.

O conjunto probatório é seguro e convincente, corroborada pela narrativa da pormenorizada das vítimas e dos policiais que participaram da prisão dos acusados, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência parcial da denúncia, na forma acima salientada.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Aos delitos descritos pelo artigo 157, 158 e 311, todos do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é elevada, incidindo aumento de 1/6 (um sexto), visto que cometido crime após furtar-se à aplicação da lei penal, já que, no momento de sua prisão, o réu constava como "procurado pela Justiça" (fls. 52 e 55).

Ademais, o réu possui maus antecedentes, como se verifica de fls. 46/51 (Processo 0013843-28.2013.8.26.0050, transitado em julgado para a defesa em 05.02.2016 - fls. 46), razão pela qual incide o aumento de mais 1/6 (um sexto).

As demais circunstâncias não destoam do ordinário, não devendo ser consideradas.

Ficam as penas base, portanto, em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo; 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa em relação ao crime de extorsão qualificada e; em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa em relação ao roubo.

Na segunda fase da dosimetria, quanto à agravante da reincidência, verifico que o réu é multirreincidente específico, como comprova a certidão de fls. 46/51 (processo nº 0009728-56.2016.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 16.10.2020, processo nº 0017424-46.2016.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 11.07.2018, processo 0019615-64.2016.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 26.02.2020).

Caracterizada, portanto, a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo caso de se elevar a pena-base em 1/5 (um quinto).

Fica a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo; 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias e pagamento de 14 (catorze) dias-multa em relação ao crime de extorsão qualificada e; em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa em relação ao roubo.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, como já assentado na fundamentação, em relação ao crime de roubo, tendo em vista que todas as circunstâncias foram determinantes para a consumação do crime, aumento de 2/5 (dois quintos) a pena em relação às majorantes do concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima e, em seguida, de mais 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo.

Fixo as penas definitivas em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo; 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, em relação ao crime de extorsão qualificada e; em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa em relação ao roubo.

Caracterizado o concurso material de crimes entre os delitos de extorsão qualificada e roubo majorado (artigo 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas de ambos os delitos, atingindo-se pena de 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Duas foram as vítimas e, tendo em vista que os crimes foram cometidos com o mesmo

"modus operandi" e, nas mesmas condições de espaço, tempo e lugar, há que se aplicar regra do artigo 71, do Código Penal, ou seja, aplicando-se a pena de cada um dos delitos de (roubo e extorsão) mas, aumentadas de 1/6 (um sexto), totalizando pena de 28 (vinte e oito) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa.

A pena acima fixada há de ser somada (artigo 69, do Código Penal) com a pena pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo, totalizando pena de 33 (trinta e três) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se a quantidade de pena privativa de liberdade imposta, que o réu é multirreincidente, portador de maus antecedentes e as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, o cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

À minguia de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu EDUARDO DOS SANTOS SILVA, CPF 41772738808, RG 43.570.080-7, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, ao artigo 158, §3º, na forma dos artigos 29 e 69, por duas vezes, na forma do artigo 71; e ao artigo 311, todos do Código Penal, às penas de 33 (trinta e três) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 17 de novembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA